CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI KẾT THÚC TẬP SỰ (ĐỀ SỐ 1)

Câu 1 (Phần bắt buộc):

Câu hỏi 1: Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp:

+ Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, do đương sự có yếu tố nước ngoài.

+ Căn cứ pháp lý: điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 469, Khoản 3 Điều 35, Khoản 1 Điều 37 và Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Câu hỏi 2: Là Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty M, cần yêu cầu Công ty M cung cấp các tài liệu sau đây để tư vấn cho yêu cầu của Công ty M:

+ Hồ sơ pháp nhân, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, văn bản ủy quyền cho người đại diện của công ty, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền (nếu có);

+ Hợp đồng mua bán số 01/HĐMB ngày 15/8/2020 và các Phụ lục hợp đồng (nếu có);

+ Văn bản, tài liệu, thông tin, thư điện tử (email) trao đổi qua lại, đàm phán của hai bên trước khi ký hợp đồng và từ khi ký hợp đồng đến trước khi gặp Luật sư và những đối về giải quyết vướng mắc, tranh chấp giữa hai bên;

+ Hồ sơ mở L/C; văn bản, tài liệu về việc Công ty T mở L/C thông qua Công ty E (ví dụ: văn bản thỏa thuận/Hợp đồng/văn bản ủy quyền/ủy thác); văn bản của Ngân hàng Vietcombank trả lời L/C không phù hợp; thông tin trao đổi giữa các Công ty về việc mở L/C, …

Câu hỏi 3: Xác định bên vi phạm hợp đồng và căn cứ pháp lý:

+ Bên vi phạm Hợp đồng là Công ty T.

+ Căn cứ pháp lý: Khoản 12 Điều 3, Điều 34, Điều 50 và Điều 308 Luật Thương mại 2005; Điều 411 Bộ luật dân sự 2015.

+ Lý do:

a) Công ty T vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng: Theo Hợp đồng, việc mở L/C thuộc nghĩa vụ của Công ty T để đảm bảo thanh toán hàng hóa. Tình tiết sự việc cho thấy, L/C đã được mở không đúng với thỏa thuận trong Hợp đồng. Cụ thể, qua 02 (hai) lần tu chỉnh nhưng L/C vẫn không phù hợp, Hợp đồng là vận tải đường biển nhưng L/C lại thể hiện cho vận tải hàng không. Cũng chính vì vậy, sau này Ngân hàng VCB đã xác định L/C này có sự khác biệt và không phù hợp với Hợp đồng. Như vậy, Công ty T vi phạm nghĩa vụ mở L/C, được xem là hành vi thực hiện không đúng nghĩa vụ theo Hợp đồng.

b) Công ty M không vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng: Trong giao dịch hàng hóa quốc tế, L/C là điều kiện để thực hiện nghĩa vụ giao hàng thông thường. Vì nghĩa vụ mở L/C thuộc về Công ty T là nghĩa vụ đến hạn trước, sau khi L/C được mở hợp lệ, thì mới phát sinh nghĩa vụ giao hàng của Công ty M. Công ty T đã không thực hiện đúng nghĩa vụ mở L/C, vi phạm Hợp đồng trước, nên chưa phát sinh nghĩa vụ giao hàng của Công ty M. Hơn thế, theo Khoản 2 Điều 411 Bộ luật dân sự năm 2015 và Điều 308 Luật Thương mại năm 2005, Công ty M có